

특정 감사

감사결과보고서

- 외부강의 등 대외활동 이행실태 점검 -

2019. 10.

한국산업기술시험원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사 결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 감사결과 처분요구사항	3
(1) 대외활동 사전 신고 업무처리 부적정(주의 및 경고요구)	4
(2) 대외활동 제한 신고 업무처리 부적정(주의요구)	6
(3) 대외활동 사후신고 및 관리 업무처리 소홀(통보·개선요구)	8
(4) 경직절차 업무처리 부적정(주의)	11
(5) 대외활동 복무처리 신고 부적정(주의 및 경고요구)	13
[별첨] 신분상 처분 요구자 현황	15
[붙임] 감사결과 처분요구사항 처리요령	16

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 2019년도 연간 감사계획에 따라 외부강의 등 대외활동에 대한 행동강령 이행 준수 여부를 점검하고, 지속적인 점검을 통해 사전 신고 의무 등의 정착을 유도하여 대외활동의 투명성 확보를 목적으로 실시하였다.

2. 감사대상 및 중점

감사는 대외활동을 실시한 전 부서를 대상으로 실시하였으며, 감사범위는 2018.9.1.부터 2019.8.31.까지 1년동안 실시했던 외부강의 등 대외활동 신고 현황 전반을 점검하였으며, 사전 신고 의무와 복무처리 확인에 중점을 두고 점검하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2019.10.18.부터 같은 해 10.29.까지 내부감사인 2명(감사반장 포함)이 대외활동 요청기관으로부터 제출받은 자료, 대외활동 주무부서로부터 제출받은 자료 등을 근거로 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 행동강령 등 위반사항에 대해서는 관련자의 확인서를 받고, 대외활동에 관한 제도 및 시스템에 대한 개선을 위해서 대외활동 주무부서인 경영지원본부와 감사마감회의를 거쳐 감사를 마감하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표]와 같이 ‘외부강의 등 대외활동 이행실태 점검’에 대해 신분상 조치 8건 및 행정상조치 2건을 확인하였다.

[표] 지적사항 총괄

합 계		주의 요구	경고 요구	통보	개선 요구
신분상조치	행정상조치				
8	2	7	1	1	1

2. 감사결과 처분요구사항 : 별첨

감사결과 처분요구사항

주 의 및 경 고 요 구

제 목 대외활동 사전 신고 업무처리 부적정

관 련 부 서

(관 련 자) ([표]의 대외활동 사전 신고 업무처리 부적정 대상자)

내 용

1. 관련규정 및 판단기준

우리 원 복무규정 제43조에 의거하여 임직원들은 임직원 행동강령 제25조 및 대외활동 운영세칙 제6조에 따라 외부기관에서 외부강의·회의 등을 요청 받았을 때 사전에 기관에 신고 후 승인을 받고 외부강의·회의 등에 참석하고 있다.

우리 원 임직원 행동강령 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 및 대외활동운영세칙 제6조(대외활동의 신고) 제1항에 따르면 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 세미나, 공청회, 학회, 발표회, 심포지엄, 교육과정, 회의 등에서 강의, 강연, 발표, 토론, 심사, 평가, 자문, 의결 등(이하 ‘대외활동’이라 한다)을 할 때에는 미리 대외 활동의 요청자, 요청사유, 장소, 일시 및 대외활동대가를 통합정보시스템 대외활동 신청서를 통해 감사주무부서의 장(행동강령책임관)을 경유하여 주무부서에 신고하도록 되어 있다.

2. 감사결과 확인 된 사항

그럼에도 불구하고 감사부에서 2019.10.18. 부터 같은 해 10.29.까지 실시한 대외활동 신고 이행실태 특정감사 결과 [표]와 같이 4명의 관련자는 대외활동을 실시하면서 요청기관으로부터 적게는 150,000원에서 많게는 300,000원의

대가도 받았지만, 요청기관에서 시행한 대외활동에 참석한 사실을 사전에 신고하지 않아 임직원 행동강령 제25조 및 대외활동운영세칙 제6조를 위반하였다.

[표] 대외활동 사전 신고 부적정 현황

No	성명	사번	활동시작일자	활동종료일자	활동내역	요청기관
1	A	—	2018-10-24	2018-10-24	휴식대체자 특별채용 면접전형	국방기술품질원
2	A	—	2018-11-28	2018-11-28	국산화개발 주관기업 선정 평가	국방기술품질원
3	B	—	2019-04-19	2019-04-19	120밀리 자주박격포 외 MRA착수회의	국방기술품질원
4	B	—	2018-09-12	2018-09-12	품질경영 선진화 정책연구 자문	국방기술품질원
5	C	—	2018-09-06	2018-09-06	수돗물 관련 검사기관 워크숍 및 토론	국립환경과학원
6	D	—	2019-08-01	2019-08-01	환경측정기기 예비형식승인 심의위원회	국립환경과학원

3. 조치할 사항

- ① 인사부서의 장은 사전 신고없이 대외활동을 실시한 관련자에 대하여 [별첨] 신분상 처분요구자 현황에 따라 주의 및 경고(주의 및 경고요구) 조치 하시기 바랍니다.

주 의 요 구

제 목 대외활동 제한 신고 업무처리 부적정

관 련 부 서 ■ 본부 ○ 센터

내 용

1. 관련규정 및 판단기준

우리 원 복무규정 제43조에 의거하여 임직원들은 임직원 행동강령 제25조 및 대외활동 운영세칙 제6조에 따라 외부기관에서 외부강의·회의 등을 요청 받았을 때 사전에 기관에 신고 후 승인을 받고 외부강의·회의 등에 참석하고 있다.

우리 원 임직원 행동강령 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 및 대외활동운영세칙 제7조(대외활동의 제한) 제1항에 따르면 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 대외활동 중 강의·강연의 경우 월3회, 6시간을 초과할 수 없으며 부득이하게 횟수, 시간을 초과하여 강의·강연을 하고자 하는 경우에는 감사 주무부서의 장(행동강령책임관)을 경유하여 원장의 승인을 받아 실시하여야 한다.

2. 감사결과 확인 된 사항

그럼에도 불구하고 감사부에서 2019.10.18. 부터 같은 해 10.29.까지 실시한 대외활동 신고 이행실태 특정감사 결과 ■ 본부 ○ 센터 E는 ■■에서 PTCRB/PVG 국제표준화 회의와 관련한 교육(강의·강연)을 요청(2018.11.15.~11.16. 8시간)받아 2018.11.13.에 대외활동을 신고하였으나 강의·강연하고자 하는 시간이 월 6시간을 초과하였으므로 감사주무부서의 장(행동강령책임관)을 경유하여 원장의 승인을 받았어야 하나, 부서장 전결

로 신고하여 임직원 행동강령 제25조 및 대외활동운영세칙 제7조를 위반하였다.

3. 관계자 의견

E는 확인서를 통하여 당시 실제 교육(강의·강연) 시간은 5시간 30분만 진행하였고 이는 대외활동운영세칙 제7조에 따른 강의·강연 제한시간인 6시간을 초과하지 않았다고 주장하나 대외활동운영세칙 제7조는 대외활동 중 강의·강연이 월 6시간을 초과하여 활동하지 못하도록 하고 있고, 부득이한 경우에만 사전에 승인을 받아 활동하도록 하고 있으므로 실제 강의·강연 시간이 6시간을 초과하지 않았다고 하더라도 사전에 강의·강연을 하고자 하는 시간이 월 6시간을 초과하였으므로 사전에 세칙에 따른 승인절차가 없었다면 동 세칙을 위반한 사실은 변함이 없다. 또한, 신고한 대외활동의 내용에 변경이 생긴 경우라면 대외활동운영세칙 제6조에 따라 요청기관의 공문 등 증빙을 첨부하여 변경 신고를 하였어야 하는데 그러한 조치도 확인할 수 없으므로 실제 강의·강연 시간에 대한 관련자의 주장은 인정하기 어렵다.

4. 조치할 사항

- ① 인사부서의 장은 사전에 월 6시간을 초과하여 강의·강연을 실시하고자 하면서 감사주무부서의 장(행동강령책임관)을 경유하여 원장의 승인을 받지 않은 관련자에 대하여 주의조치(주의요구) 하시기 바랍니다.

연번	성명	개인번호	직위(직급)	소속
1	E	-	-	■본부 ○센터

통 보 · 개 선 요 구

제 목 대외활동 사후 신고 및 관리 업무처리 소홀

관 련 부 서 ▲본부 □실

내 용

1. 관련규정 및 판단기준

우리 원 복무규정 제43조에 의거하여 임직원들은 임직원 행동강령 제25조 및 대외활동 운영세칙 제6조에 따라 외부기관에서 외부강의·회의 등을 요청 받았을 때 사전에 기관에 신고 후 승인을 받고 외부강의·회의 등에 참석하고 있다.

우리 원 임직원 행동강령 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 및 대외활동운영세칙 제6조(대외활동의 신고) 제3항에 따르면 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 대외활동을 할 때 대외활동대가를 사전에 알 수 없는 경우라도 우선 해당사항을 제외한 사항을 신고하고, 해당 사항을 안 날부터 5일 이내에 보완하여야 하며 신고내용이 변경된 경우에도 같다. 또한, 대외활동을 미리 신고하는 것이 곤란한 경우에는 대외활동을 마친 날부터 2일 이내에 사유서를 첨부하여 신고하도록 되어 있다.

2. 감사결과 확인 된 사항

그럼에도 불구하고 감사부에서 2019.10.18. 부터 같은 해 10.29.까지 실시한 대외활동 신고 이행실태 특정감사 결과 대외활동을 승인 없이 수행하고 사 후에 신고한 건이 [표]와 같이 총 149건(변경 건 미포함)이며, 이중 사후 신고를 할 수 밖에 없는 부득이한 사유로 사유서를 첨부한 건이 55건(36.9%), 대가에 대하여 사후 인지하여 사후 신고한 건이 46건(30.9%), 사유서가 첨부되어 있지 않은

건이 27건(18.1%), 공문 미수령 등 기타의 사유가 21건(14.1%)으로 사유가 인정할 만한 내용이 아니거나 사유서가 첨부되어 있지 않아 사유를 확인할 수 없는 건 등 문제의 소지가 있는 건이 94건(63.1%)에 달한다. 이는 많은 수의 직원들이 대외활동은 대가를 받는 경우에만 신고하는 것으로 오인하고 있는 것으로 보이며, 규정의 내용이나 절차에 대해서 제대로 알고 있지 않은 것으로 보인다.

[표] 대외활동 사후 신고사유 현황

구분	건수(건)	비율(%)	비고
사유서 이상없음	55	36.9%	정상
대가에 대하여 사후 인지하여 사후 신고	46	30.9%	비정상
기타 (공문 미수령 등)	21	14.1%	비정상
사유서 없음	27	18.1%	비정상
합계	149	100%	비정상 건 63.1% (대가가 없거나 몰라도, 공문을 미수령해도 사전 신고가 원칙임)

대외활동에 대한 주무부서인 □실에서는 감사대상 기간인 2018.9.1.부터 2019.8.31.까지 1년 동안 통합정보시스템 대외활동 신청 화면에서 출장신청서를 신청할 수 있는 기능을 개선하여 공지한 건 외에 어떠한 교육이나 안내자료 배포, 대외활동신청에 대한 직원들의 건의사항을 분석하여 제도와 시스템을 개선하려는 노력도 없었다. 이러한 주무부서의 소극행정이 상기의 문제점으로 나타났다.

3. 관계부서 및 관계자 의견

대외활동에 대한 주무부서인 □실에서는 규정의 내용과 절차에 따라 직원들이 대외활동신고 등의 절차를 잘 준수할 수 있도록 안내하고 관리하고 있으며, 직원들의 신고서 등에 문제가 있을 경우 관련 내용을 안내하고 보완하도록 하는

노력을 지속하고 있다고 의견을 제시하였다. 하지만 이번 대외활동에 대한 점검을 통해 드러난 문제점을 보면 주무부서에서의 노력은 이러한 주무부서의 주장보다는 상당히 미흡하다는 사실을 알 수 있었다.

4. 조치할 사항

- ① 복무업무 담당 부서의 장은 대외활동 사후 신고를 포함한 우리 원 대외활동 운영세칙에 따른 주요내용에 대하여 직원들이 쉽게 알 수 있도록 매뉴얼을 만들어 교육을 실시(통보) 하고,
- ② 통합정보시스템에 대외활동 사후 신고 사유를 입력하여 관리할 수 있도록 시스템을 개선(개선요구)하여 직원들이 의도치 않게 규정을 위반하는 일이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.

주 의 요 구

제 목 겸직절차 업무처리 부적정

관 련 부 서 ◎본부 △센터

내 용

1. 관련규정 및 판단기준

우리 원 정관 제11조 및 대외활동운영세칙 제8조에 따라 임직원이 대학의 시간강사·겸임교수 등으로 위촉되는 경우 또는 대가의 유무 및 강의 횟수와 관계없이 1월을 초과하여 지속적으로 출강하는 경우에는 사전에 주관부서 및 감사주무부서의 장(행동강령책임관)을 경유하여 원장의 승인을 받아야 한다.

2. 감사결과 확인 된 사항

그럼에도 불구하고 감사부에서 2019.10.18. 부터 같은 해 10.29.까지 실시한 대외활동 신고 이행실태 특정감사에서 ◎본부 △센터 F는 □□로부터 임원인 부회장으로 위촉(연간 12회 이사회 참가일정 예정)되면서 사전에 원장의 승인을 받지 않고 부서장 전결로만 신고하여 임직원 행동강령 제25조 및 대외활동운영세칙 제8조를 위반하였다.

3. 조치할 사항

- ① 인사부서의 장은 학회의 임원으로 활동하면서 겸직허가에 대한 원장의 승인을 받지 않은 관련자에 대하여 주의(주의요구)조치 하시기 바랍니다.

“Beyond Korea No.1”
대한민국을 넘어 세계로 도약하는 KTL

연번	성명	개인번호	직위(직급)	소속
1	F	-	-	◎본부 △센터

주 의 및 경 고 요 구

제 목 대외활동 복무처리 신고 부적정

관 련 부 서

(관 련 자) ([표]의 대외활동 복무처리 신고 부적정 대상자)

내 용

1. 관련규정 및 판단기준

우리 원 복무규정 제43조에 의거하여 임직원들은 임직원 행동강령 제25조 및 대외활동 운영세칙 제6조에 따라 외부기관에서 외부강의·회의 등을 요청 받았을 때 사전에 기관에 신고 후 승인을 받고 외부강의·회의 등에 참석하고 있다.

우리 원 대외활동운영세칙 제11조(복무처리 기준)에 따라 임직원이 대외활동 등과 관련하여 승인을 받은 경우에도 근무시간 중 자리를 비워야 하는 경우에는 복무규정에 따라 출장신청을 통한 복무처리를 완료하여야 한다.

2. 감사결과 확인 된 사항

그럼에도 불구하고 감사부에서 2019.10.18. 부터 같은 해 10.29.까지 실시한 대외활동 신고 이행실태 특정감사 결과 [표]와 같이 3명의 관련자는 대외활동을 하면서 대외활동 승인과는 별도로 출장신청 등을 통한 복무처리를 했어야 하나 출장신고를 누락하여 임직원 행동강령 제25조 및 대외활동운영 세칙 제11조를 위반하였다.

[표] 대외활동 복무처리 신고 부적정 현황

No	성명	사번	활동시작일자	활동종료일자	활동내역	요청기관
1	G	—	2018-12-19	2018-12-19	전시공간 디자인 및 시공용역 최종평가	국방기술품질원
2	B	—	2019-05-22	2019-05-22	120밀리 자주박격포 MRA 현장평가	국방기술품질원
3	B	—	2019-06-24	2019-06-24	민군신뢰성업무 실무협의회	국방기술품질원
4	H	—	2018-11-14	2018-11-14	연구용역사업 중간평가	국방기술품질원

3. 조치할 사항

- ① 인사부서의 장은 대외활동을 하면서 대외활동 승인과는 별도로 출장신청 등 복무신고를 누락한 관련자에 대하여 [별첨] 신분상 처분요구자 현황에 따라 주의 및 경고조치(주의 및 경고요구) 하시기 바랍니다.

[별첨]

신분상 처분 요구자 현황

No	성명	사번	직위(직급)	소속	위반사실	처분요구
1	A	—	—	▣센터	사전신고 부적정	주의
2	B	—	—	⊙센터	사전신고 부적정 복무처리 부적정	경고
3	C	—	—	◇센터	사전신고 부적정	주의
4	D	—	—	▣센터	사전신고 부적정	주의
5	E	—	—	○센터	제한신고 부적정	주의
6	F	—	—	△센터	검직절차 부적정	주의
7	G	—	—	●실	복무처리 부적정	주의
8	H	—	—	☆실	복무처리 부적정	주의

[붙임]

감사결과 처분 요구사항 처리요령

1. 처분요구사항의 조치기한은 아래와 같습니다.
 - 변상명령은 3개월 이내 조치
 - 징계요구 사항은 1개월 이내 조치
 - 경고, 주의 사항은 2개월 이내 조치
 - 시정요구, 개선요구, 권고·통보사항은 2개월 이내 조치
2. 조치결과 통보는 아래와 같습니다.
 - 처분요구사항에 대해서는 제1항의 조치기한에 따라 이행을 완료하고 그 결과를 완료 후 15일 이내에 감사부에 통보하여야 함(내부감사규정 제24조 제1항 참조)
3. 이의 신청 및 적극행정 면책 신청
 - 내부감사규정 제24조(감사결과 조치) 제1항 및 제24조의 2(적극행정면책 제도)에 따라 감사결과에 따른 이의가 있을 경우, 적극행정 면책 신청 사유가 있을 경우 그 이유를 명백히 하여 관계 증빙서류 등을 첨부하여 조치요구를 받은 날로부터 1개월 이내에 신청할 수 있음
[별지1 이의신청서, 별지2 적극행정면책신청서]
4. 상기 처분요구사항은 처분요구일로부터 해당 조치 기일내에 처리 하여 주시고 그 결과를 공문으로 회신하여 주시기 바라며, 해당 조치 기일 이후 이행 여부 확인을 위해 사후관리 감사를 실시할 예정임을 알려 드립니다.

[별지1] 감사결과 처분요구사항에 대한 이의신청서

감사결과 처분요구사항에 대한 이의 신청서

처분요구일자		처분요구종류	
제 목			
처분요구요지			
이의신청사유			
첨부 : 관계증빙서류 사본 ○○매 끝 . ○○○○년 ○○월 ○○일 이의신청자 ○ ○ ○ (인) 감 사 귀 하			

[별지2] 적극행정 면책 신청서

적극행정 면책 신청서

적극행정면책 신청 요지		
구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류
1. 업무처리의 공공의 이익 여부		
2. 업무의 적극적 처리 여부		
3. 업무처리 결과 발생 여부		
4. 고의나 중대한 과실 존재 여부		
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		
나. 대상 업무의 처리에 필요한 자료 또는 정보를 충분히 검토하였을 것		
다. 법령에서 정한 행정절차를 거쳤을 것		
라. 결재권자의 결재를 거쳤을 것		
5. 기 타		

「공공감사에 관한 법률」 제23조의2, 같은 법 시행령 제13조의3 및 제13조의4, 내부감사규정 제24조의2에 따라 적극행정면책을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 소속 직책(직급) 성명

감 사 귀 하